

0002944-97.2016.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 3678/2015 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Paulo Henrique de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

MARCELO FARIA ROCHA e PAULO HENRIQUE DE SOUZA, já qualificados nos autos, foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002944-97.2016.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002944-97.2016.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 3678/2015 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Paulo Henrique de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

MARCELO FARIA ROCHA e PAULO HENRIQUE DE SOUZA, já qualificados nos autos, foram

denunciados como incursos nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, os acusados, no dia 05 de fevereiro de 2014, na Rua João Leão, 3- 15, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraíram, para si, mediante fraude, uma lavadora, um condicionador de ar, uma TV de LED, 42 polegadas e uma TV de LED, 23 polegadas, de propriedade da vítima Cristiane Aparecida Pereira, proprietária da empresa 'Lethy Transportes', bens estes avaliados em oito mil reais.

Portaria (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), relatório de investigação (fls. 12/14), auto de colheita de material (fls. 142/144), laudo pericial (fls. 152/156).

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2020 (fls. 181/182).

Os réus foram citados e sobreveio resposta à acusação (fls. 200/202).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 214/215).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 12 de julho de 2021, foram ouvidas a vítima e testemunhas comuns. O órgão acusatório insistiu nas testemunhas faltantes e, pelo juízo, foi determinada a cobrança da juntada das cartas precatórias. (fls. 276/278)

Em audiência realizada em data de 27 de junho de 2022, as testemunhas faltantes foram ouvidas e os réus foram interrogados. Ato contínuo, foi declarada encerrada a instrução. (fls. 341/343).

O Ministério Público, em sede de memoriais, pediu a condenação do acusado. Em resumo, sustentou que corroboram a condenação: o boletim de ocorrência (fls. 07/10), documentos (fls.15/28 e 46/50), laudo pericial (fls.152/156) e relatório final (fls.173/175). Além disto, a autoria e a materialidade restaram demonstradas, após detida apuração acerca dos fatos. Isto porque a ofendida, ouvida em fase investigativa, contou que as entregas que não chegaram aos destinatários cabiam aos acusados, funcionários da empresa de transporte. As diligências policiais constatarem que a maioria das pessoas que teriam recebido as mercadorias em nome dos compradores não foram encontradas, sendo que uma delas era morador de Marília. Ademais, os RGs apostos nos recibos eram falsos, ou seja, não correspondiam aos RGs das pessoas que teriam assinado os recibos. Se não bastasse, o laudo pericial indicou que as mercadorias entregues às testemunhas Bruno, Lorena e Márcio não foram recebidas por eles (laudo - fls.152/156). Assim, restou evidente que eles falsificaram os recibos de entrega com o único fim de subtraírem os bens que deveriam ter sido entregues. Ao final, requereu a condenação dos acusados por furto qualificado pelo concurso de agentes. No tocante à reprimenda argumentou que, na primeira fase da dosimetria, os acusados não possuem antecedentes. Na segunda fase, trata-se de réus primários. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. Requereu, assim, a aplicação da pena em dois anos de reclusão e multa, em regime aberto e disse ser viável a substituição por pena alternativa, nos termos do artigo 44, CP. (fls. 347/351)

A Defesa, por seu turno, buscou a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição. Em resumo, declinou que ficou demonstrado, claramente, que as supostas vítimas proprietários das empresas, Cristiane e Carlos, assumiram o risco de ter erros nas entregas ao autorizar a realização de entregas a terceiros, culpa exclusiva das vítimas empregadores dos réus naquela ocasião a quem possuíam subordinação no labor. Sustentou que não há nos autos nenhum comprovante de que as mercadorias tenham ficado na posse dos réus, não havendo provas da materialidade do delito. Impugnou, também, a perícia grafotécnica realizada às fls. 152/156, uma vez

que os comprovantes de entrega de fls. 11 não estavam no nome dos destinatários Bruno, Lorena e Márcio e sim a terceiros vizinhos que não havia como os réus fiscalizarem a idoneidade as assinaturas fornecidas pelos receptores dos objetos. Disse que não houve também nos autos a comprovação de que tais entregas foram de fato realizadas pelos réus, visto que a empresa LETHY possuía outros motoristas entregadores. Alegou que não estamos diante da imputação do crime de furto qualificado, uma vez que os réus trabalhadores estavam apenas cumprindo sua função de entregar de acordo com as ordens da empresa que inclusive no ato da dispensa do réu Paulo Henrique na condição de empregador lhe descontou do FGTS (fundo de garantia por tempo de serviço) valores referentes aos supostos prejuízos causados. Desta forma, pugnou pela absolvição dos réus ante a ausência de materialidade do crime de furto qualificado. Invocou o artigo 156 do CPP e o princípio do in dubio pro reo. Em caso entendimento diverso, disse que há de se reconhecer que a pena deve restar no mínimo legal, já que não há qualquer razão de agravantes e causas de aumento de pena. A folha de antecedentes criminais juntada aos autos demonstra que os supostos réus não possuem qualquer condenação transitada em julgado, motivo pelo qual não deve haver nenhuma imposição de sanção, conforme súmula 444, do STJ. Por fim, requereu o reconhecimento da falta de provas e a absolvição, conforme artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, buscou que seja a pena cominada no mínimo legal, de acordo com o artigo 59, do Código Penal. (fls. 354/358).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), relatório de investigação (fls. 12/14), auto de colheita de material (fls. 142/144), laudo pericial (fls. 152/156), bem como pela prova oral a seguir declinada.

A autoria também é certa e convergiu para os réus.

Vejamos.

O Sr. Júlio César Piotto Júnior, em síntese, narrou que realizou uma compra pelo site das lojas americanas. Embora o site da empresa tivesse dado a compra como entregue, não recebeu o produto. O entregador contou que a mercadoria estava na casa da vizinha. Foram ao local, mas nada havia. Entrou em contato com a loja que reenviou o produto. Disse que não conhece os réus.

Na mesma toada, a testemunha Márcio Antonio Ribeiro de Souza, em juízo, em resumo, disse que, em relação a sua participação, foi porque foi o comprador do ar condicionado nas lojas americanas. Pelo aplicativo, viu que fora entregue o ar condicionado. Contudo, na portaria não tinha registro da entrega. Contatou as lojas americanas, que entrou em contato com a transportadora e a assinatura era de outra pessoa. Não ficou sabendo quem teria recebido o produto que adquirira. Foi ressarcido pelas lojas americanas. Recebeu uma carta precatória da Polícia Civil, relatando que pessoas que eram de uma quadrilha, que eram ex-funcionários da transportadora, estavam furtando e receptando os produtos. Quem lhe passou tal informação foi o próprio policial. (g.n.)

A testemunha Bruno Galvão de Castro Ferreira, em síntese, disse que comprou um televisor pelas lojas americanas, que não foi entregue. Após, a loja reenviou outro produto. Não soube dizer o motivo pelo qual seu televisor não foi entregue. A pessoa de Lorena dos Santos lhe disse que comprou um TV de Led. No aplicativo da loja Submarino constava o produto como entregue, contudo, a portaria de seu prédio

não havia recebido nada. A transportadora informou que o produto foi entregue a uma vizinha. Contudo, não morava ninguém na casa vizinha. Nas filmagens do condomínio não havia nenhum caminhão da empresa transportadora. Posteriormente, foi ressarcido pelo fornecedor.

A testemunha Alberto Izabel Gomes nada soube dizer a respeito dos fatos. Narrou que trabalhou, por um ano, em companhia dos acusados na transportadora Lethy, mas nada notando de estranho com eles. Disse que recebiam orientação da transportadora para entregar os bens na casa vizinha, caso não encontraram o morador. Nunca houve reclamação.

O réu Marcelo Faria Rocha, em juízo, negou a prática delitiva. Em resumo, narrou que tinha ordem da empresa 'Lethy Transporte' para entregar os bens na casa vizinha, caso não encontrasse o morador. Neste caso, a pessoa que recebia o bem assinava o recibo e colocava seu RG. Nunca foi processado anteriormente. Deixou de trabalhar na empresa depois deste ocorrido. Soube, posteriormente, que, dentre as entregas, três delas tinham RG falso.

Da mesma forma, o réu Paulo Henrique da Silva negou a autoria do crime telado. Alegou que trabalhava na transportadora Lethy transportes. Disse que era o responsável pela entrega de produtos adquiridos pela internet. Tinha a orientação de entregar os bens na casa vizinha, caso o comprador não estivesse no local. Nunca foi processado. Ressarcio a empresa transportadora. Não ficou sabendo que três recibos, cuja entrega lhe cabia, tinham o RG do recebedor falso.

Ora, as testemunhas ouvidas atestaram que não receberam a mercadoria que adquiriram e, ainda, que descobriram que os recibos de entrega continham dados falso. Vale ressaltar que a prova oral revelou que o policial responsável pela investigação declinou que os autores dos furtos eram funcionários da própria empresa responsável pelos transportes dos produtos.

No mais, a negativa de autoria dos réus restou, absolutamente, isolada nos autos. A alegada justificativa no sentido de que tinham 'orientação superior' para entregar em vizinhos, além de não comprovada, é absolutamente desprovida de credibilidade e plausibilidade no mundo fenomênico.

A qualificadora também restou absolutamente comprovada. A prova indica a comparsaria, na medida em que os réus adotaram juntos o mesmo modus operandi para lesar os mais diversos consumidores que adquiriram produtos via sites.

Desta feita, inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos acusados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Ante o exposto, a materialidade do delito e sua autoria restaram plenamente comprovadas, de forma que a condenação dos réus é medida de rigor.

Passo à fixação da pena.

RÉU MARCELO FARIA ROCHA

Nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da reprimenda, na primeira fase, vislumbra-se que o réu não tem antecedentes criminais (fls. 220). Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas.

RÉU PAULO HENRIQUE DE SOUZA,

Na primeira fase, o réu não tem antecedentes criminais (fls. 218/219). Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

Ante a primariedade dos réus, a pena cominada e a ausência de outros elementos, fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena.

Tendo em vista que os acusados foram condenados à pena de dois anos, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, que deverá ser oportunamente fixado pelo Juízo das Execuções Criminais e em prestação pecuniária, equivalente ao pagamento de um salário mínimo, a entidade pública ou privada, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, na forma prevista no artigo 45, § 1º, do Código Penal.

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, eis que assim responderam a este feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal acusatória e, desta feita, CONDENO os réus MARCELO FARIA ROCHA e PAULO HENRIQUE DE SOUZA, qualificados nos autos, cada qual a cumprir a pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

Concedo aos acusados o recurso em liberdade, conforme fundamentação acima.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se à vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária.

P. R. I. C.

Bauru, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA